

Creative Director / Executive Producer / New IP Development Agreement

체결일: [●]

프로젝트: MAD POP / 사공이호 1단계

본 계약은 [중국 측 지정 계약법인명] (이하 중국 측)과 [KHS 크리에이티브 회사명] (이하 크리에이티브 회사) 사이에 체결된다. 김형석은 본 계약상 핵심 창작자로 확인된다.

1. 당사자

- 중국 측: [중국 측 지정 계약법인명], [설립지 / 등록번호 / 주소], 권한 있는 대표자 [권한 있는 대표자명 및 직위].
- 크리에이티브 회사: [KHS 크리에이티브 회사명], [설립지 / 등록번호 / 주소], 권한 있는 대표자 [권한 있는 대표자명 및 직위].
- 핵심 창작자: 김형석.

중국 측은 본 계약 체결 전 자신이 실제 법인이고, MAD POP 프로젝트와 관련하여 본 계약을 체결하고 대금을 지급할 권한이 있음을 증명하는 자료를 크리에이티브 회사에 제공한다. MADVERSE, MAD POP 또는 기타 브랜드명은 실제 법인 당사자를 대체하지 않는다.

2. 배경

- 중국 측은 MAD POP 프로젝트를 개발하고 운영하고자 한다.
- 중국 측은 김형석의 창작 방향 설정, 총괄 프로듀싱, 음악감독 및 신규 IP 개발 역량을 프로젝트에 활용하고자 한다.
- 크리에이티브 회사는 본 계약에 따라 창작 서비스를 제공한다.
- 사공이호 IP의 제한적 사용권은 [노느니 법인정보]와 중국 측 사이의 별도 IP 라이선스 계약에서 정한다.
- 지분 또는 옵션에 관한 사항은 [KHS Holder 법인명]과 중국 측 사이의 별도 사이드레터에서 정한다.

3. 정의

용어	의미
프로젝트	MAD POP / 사공이호 1단계 및 양측이 서면으로 합의한 직접 관련 활동
창작 서비스	제4조에 따른 크리에이티브 디렉션, 총괄 프로듀싱, 음악감독, 신규 IP 개발, 현지화 방향 제안
창작 자료	크리에이티브 회사가 제공하는 기획서, 방향성 문서, 음악 방향, 캐릭터 방향, 세계관 방향, 프로젝트 코멘트
신규 IP	본 계약에 따라 별도 합의로 개발되는 신규 캐릭터, 음악, 세계관, 버추얼 아티스트 또는 콘셉트
승인 자료	크리에이티브 회사가 프로젝트 사용을 명시적으로 승인한 창작 자료
연계 IP 계약	중국 측과 [노느니 법인정보] 사이의 사공이호 제한적 IP 라이선스 계약
지분 사이드레터	중국 측과 [KHS Holder 법인명] 사이의 지분 또는 옵션 사이드레터

4. 서비스 범위

크리에이티브 회사는 다음 서비스를 제공한다.

- 1. 프로젝트의 전체 창작 방향 설정.
- 2. 음악, 버추얼 아티스트, 캐릭터, 무대, 스토리 및 세계관에 관한 총괄 프로듀싱 의견 제공.
- 3. 음악감독 및 음악 방향 제안.
- 4. 중국 시장 현지화를 위한 창작 패키지 제안.
- 5. 신규 IP 개발 방향 제안.
- 6. 중국 측이 제출한 자료에 대한 합리적인 창작 검토.
- 7. 월 최대 [●] 회의 정기 창작 회의 참여.
- 8. 프로젝트의 주요 공개 자료에 대한 합리적 검토.

추가 업무, 현장 체류, 공연 제작, 음원 제작, 아티스트 섭외, 제3자 계약 협상, 투자자 미팅, 상장 실사 지원, 규제 대응, 플랫폼 운영, 데이터 운영, NFT 또는 디지털자산 운영은 별도 서면 합의와 별도 대가가 필요하다.

5. 제외 사항

크리에이티브 회사와 김형석은 다음 사항을 부담하지 않는다.

- 1. 사공이호 IP의 소유권 보증.
- 2. 제3자 아티스트, 가수, 작곡가, 작사가, 성우, 배우 또는 소속사의 참여 보증.
- 3. 중국 시장 매출, 이용자 수, 흥행, 투자유치, 기업가치 또는 상장 성공 보증.
- 4. 중국 내 인허가, 콘텐츠 심사, 데이터 규제, 세무, 외환, 반부패, AML, 제재 준수에 관한 운영 책임.
- 5. 중국 측 또는 그 계열회사의 비용, 손실, 벌금, 제재금, 상장 지연, 투자유치 실패 또는 운영 실패에 관한 책임.
- 6. 김형석 개인의 전일제 참여, 독점 고용, 개인보증, 개인 면책 또는 무제한 지원.
- 7. 별도 승인 없는 데이터 활용, 디지털자산화, 금융상품화 또는 권리화 관련 지원.

6. 대가 및 지급

- 1. 중국 측은 크리에이티브 회사에 총 KRW [●] 의 크리에이티브 피를 지급한다.
- 2. 지급 일정은 다음과 같다.

지급 단계	지급 비율	지급 조건
계약 체결	40%	본 계약 서명 및 청구서 수령
창작 방향 패키지 제공	30%	승인 자료의 1차 제공
중국 현지화 및 신규 IP 개발 단계	20%	현지화 방향 및 신규 IP 방향 제안
런칭 준비 검토	10%	공개 전 주요 자료 검토

- 3. 각 지급은 해당 지급 조건 충족 후 [●] 영업일 이내에 이루어진다.
- 4. 송금 수수료, 은행 수수료, 원천징수세, VAT 및 기타 세금은 제7조에 따른다.
- 5. 지급기한이 지난 금액에는 연 [●]%의 지연이자 적용된다.

7. 세금 및 송금

1. 각 당사자는 자기 소득에 관한 세금을 부담한다.
2. 중국 측이 법령상 원천징수를 해야 하는 경우, 중국 측은 해당 세금을 적법하게 납부하고 공식 납세증명서 또는 원천징수 증명서를 크리에이티브 회사에 제공한다.
3. 중국 측은 크리에이티브 회사의 사전 서면 동의 없이 크리에이티브 피를 로열티, 지분 출자, 주주대여금, 비용상환금, 운영비, 상장비용 또는 회수 가능한 선급금으로 재분류할 수 없다.
4. 중국 측은 송금 지연, 외환 제한 또는 내부 승인 지연을 이유로 지급의무를 면하지 않는다.

8. 환급 및 상계 금지

1. 크리에이티브 피는 사기 또는 중재판정으로 확정된 고의적 중대위반의 경우를 제외하고 환급되지 않는다.
2. 중국 측은 프로젝트 손실, 투자유치 지연, 상장 지연, 규제 지연, 시장 성과 부진, 운영비 초과, 관련자거래 비용 또는 제3자 분쟁을 이유로 크리에이티브 피를 상계, 환수, 차감 또는 반환 청구할 수 없다.
3. 크리에이티브 피는 지분, 옵션, 투자금, 운영비 또는 상장비용과 분리된다.

9. 지분 또는 옵션

1. 김형석의 장기 창작 기여에 대한 성공 인센티브로, 중국 측은 [KHS Holder 법인명] 에게 [프로젝트 회사 또는 지분 대상 회사명] 의 30% 지분 또는 30% 지분 옵션을 부여한다.
2. 지분 또는 옵션은 별도의 지분 사이드레터에서 정한다.
3. 지분 또는 옵션은 [노느니 법인정보] 에 부여되지 않는다.
4. 지분 또는 옵션은 크리에이티브 회사 또는 김형석에게 추가 출자, 손실 부담, 상장 보증, 개인보증 또는 운영 책임을 부과하지 않는다.

10. 지식재산

1. 김형석, 크리에이티브 회사 및 그 계열회사가 본 계약 전부터 보유한 모든 지식재산, 노하우, 음악 스타일, 업무 방법론, 템플릿, 미공개 자료, 기존 콘셉트 및 기존 창작물은 원 권리자에게 계속 귀속된다.
2. 사공이호 IP는 본 계약에 따라 이전되거나 라이선스되지 않는다.
3. 중국 측은 크리에이티브 피가 전액 지급된 승인 자료에 한하여 프로젝트, 지역, 기간 및 승인 목적 범위 안에서 제한적, 양도불가, 제3자 사용 허락 불가 사용권을 가진다.
4. 중국 측은 창작 자료를 자기 명의로 등록하거나, 프로젝트 밖에서 사용하거나, 별도 승인 없는 데이터 활용, 금융상품화, 권리화 또는 담보 제공에 사용할 수 없다.
5. 신규 IP의 소유권, 사용권, 수익배분, 등록명의, 파생 사용, 상표 및 저작권 처리는 상업화 전에 별도 서면 합의로 정한다.
6. 별도 서면 합의가 없는 신규 IP에 대하여 중국 측은 프로젝트 검토 목적의 제한적 사용권만 가진다.

11. 핵심 창작자

1. 김형석은 본 프로젝트의 핵심 창작자로 표시될 수 있다.
2. 김형석의 역할은 합리적인 창작 참여, 검토, 방향 제안 및 감독으로 한정된다.
3. 김형석은 전일제 근무, 독점 고용, 개인보증, 무제한 참여, 무제한 자료제출 또는 개인 자산을 통한 책임 부담 의무가 없다.
4. 건강, 일정, 공적 의무, 불가항력 또는 기타 합리적 사유로 김형석이 일시적으로 참여하기 어려운 경우, 크리에이티브 회사는 지정 인력을 통해 대체 지원을 제공할 수 있다.

5. 김형석의 일시적 불참은 [●] 일 이상 연속하여 본질적 이행을 불가능하게 하고 양측이 대체 방안에 합의하지 못한 경우가 아닌 한 계약위반이 아니다.

12. 투자유치 및 상장 협조

1. 크리에이티브 회사는 창작 서비스와 직접 관련된 범위에서 합리적인 투자유치 또는 상장 협조를 제공할 수 있다.
2. 중국 측은 요청 목적, 제출자료, 제출기한, 사용처, 공개범위, 비용부담을 사전에 서면으로 명시해야 한다.
3. 크리에이티브 회사와 김형석은 허위, 과장, 추측성, 검증되지 않은 진술을 제공할 의무가 없다.
4. 크리에이티브 회사와 김형석은 상장 성공, 기업가치, 투자유치, 거래소 승인, 규제 승인 또는 시장 성과를 보증하지 않는다.
5. 협조에 필요한 합리적 비용은 중국 측이 부담한다.

13. 진술 및 보장

각 당사자는 다음을 진술한다.

1. 자신은 본 계약을 체결하고 이행할 권한이 있다.
2. 본 계약 체결은 자신에게 적용되는 법령, 정관, 내부규정 또는 기존 계약을 중대하게 위반하지 않는다.
3. 중국 측은 본 계약상 지급의무를 이행할 능력이 있고, 지급 지연을 초래할 내부 승인 제한을 이미 확인했다.

크리에이티브 회사는 다음을 보장하지 않는다.

1. 사공이호 IP 또는 제3자 권리의 소유권.
2. 중국 측 사업모델의 적법성.
3. 별도 승인 없는 데이터 활용, 디지털자산화 또는 금융상품화 구조의 적합성.
4. 중국 측이 제공한 자료의 진실성.

14. 비밀유지

1. 각 당사자는 상대방의 비공개 사업, 창작, 재무, 기술, 법률, 세무, IP 및 프로젝트 정보를 비밀로 유지한다.
2. 비밀유지는 [●] 년간 존속한다. 영업비밀은 영업비밀로 유지되는 동안 존속한다.
3. 공개정보, 적법하게 보유한 정보, 제3자로부터 제한 없이 받은 정보, 독자 개발 정보, 법령·법원·규제기관·거래소·중재판정부가 요구하는 공개는 비밀유지 위반이 아니다.

15. 우회금지

중국 측은 크리에이티브 회사, 김형석 또는 [노느니 법인정보] 를 우회하여 다음을 취득, 등록, 개발, 상업화, 제3자 사용 허락, 금융상품화 또는 활용할 수 없다.

1. 사공이호 또는 혼동 가능한 유사 IP.
2. 창작 자료.
3. 신규 IP 콘셉트.
4. 음악 방향, 캐릭터 방향, 세계관, 버추얼 아티스트 콘셉트.
5. 본 프로젝트에서 생성되거나 논의된 미공개 아이디어.

16. 계약기간 및 해지

- 본 계약은 체결일에 효력이 발생하고 [●] 년간 존속한다.
- 크리에이티브 회사는 다음 사유가 발생하면 이행을 정지하거나 본 계약을 해지할 수 있다.
 - 지급 지연이 [●] 영업일을 초과한 경우.
 - 중국 측이 승인 범위 밖에서 창작 자료를 사용한 경우.
 - 중국 측이 창작 자료를 무단 등록, 제3자 사용 허락, 별도 승인 없는 데이터 활용, 금융상품화, 권리화 또는 담보 제공한 경우.
 - 중국 측이 비밀유지 또는 우회금지 의무를 위반한 경우.
 - 중국 측이 연계 IP 계약 또는 지분 사이드레터를 중대하게 위반한 경우.
 - 중국 측 계약법인, 프로젝트 회사 또는 지분 대상 회사가 무단 변경된 경우.
 - 법령, 제재, 외환 제한, 정치·행정 조치 또는 중대한 부정적 변화로 이행이 위법하거나 상업적으로 불합리해진 경우.
- 중국 측은 크리에이티브 회사가 중대한 위반을 하고 서면 통지 후 [●] 일 내에 시정하지 않는 경우 본 계약을 해지할 수 있다.

17. 해지의 효과

- 중국 측은 미지급 또는 승인되지 않은 창작 자료의 사용을 즉시 중단한다.
- 중국 측은 프로젝트 밖의 창작 자료 사용을 중단하고 관련 자료를 반환 또는 폐기한다.
- 해지 전에 발생한 지급의무는 즉시 지급기한이 도래한다.
- 비밀유지, 우회금지, 지식재산, 미지급 대가, 책임 제한, 분쟁해결 조항은 해지 후에도 존속한다.
- 해지는 적법하게 발생한 크리에이티브 피의 환급 사유가 되지 않는다.

18. 책임 제한

- 크리에이티브 회사는 고의 또는 중과실로 인한 직접손해에 대해서만 책임을 진다.
- 크리에이티브 회사와 김형석은 간접손해, 특별손해, 결과손해, 기대수익, 투자유치 실패, 상장 지연, 시장 실패, 사업 중단, 제3자 청구, 규제 제재금, 운영비 초과에 대해 책임지지 않는다.
- 크리에이티브 회사의 총 책임은 본 계약에 따라 실제 수령한 크리에이티브 피를 초과하지 않는다.
- 김형석 개인은 본 계약상 개인보증 또는 개인 배상책임을 부담하지 않는다.

19. 양도

- 중국 측은 크리에이티브 회사의 사전 서면 동의 없이 본 계약 또는 본 계약상 권리·의무를 양도할 수 없다.
- 크리에이티브 회사는 김형석이 지배하는 계열회사 또는 지정 법인에 본 계약상 권리·의무를 이전할 수 있다.
- 중국 측의 지배권 변경, 합병, 분할, 자산양도, 프로젝트 회사 변경 또는 실질적 운영주체 변경은 본 조의 양도로 본다.

20. 준거법 및 분쟁해결

본 계약은 홍콩법을 준거법으로 한다. 본 계약과 관련한 모든 분쟁은 HKIAC 중재규칙에 따라 홍콩에서 중재로 해결한다. 중재 언어는 영어이고, 중재인은 3인으로 한다. 긴급중재, 임시처분 및 보전처분은 허용된다.

양측이 서면으로 합의하는 경우 싱가포르법 및 SIAC 중재로 대체할 수 있다.

21. 언어

영문본을 정본으로 한다. 한국어본 또는 중문본이 영문본과 불일치하는 경우 영문본이 우선한다.

22. 통지

통지는 아래 주소와 이메일로 발송한다.

당사자	주소	이메일	담당자
중국 측	[●]	[●]	[●]
크리에이티브 회사	[●]	[●]	[●]

이메일은 발송일에 도달한 것으로 보고, 택배 또는 등기우편은 배송확인일에 도달한 것으로 본다.

23. 완전합의

본 계약, Master Term Sheet, 연계 IP 계약 및 지분 사이드레터는 프로젝트에 관한 문서 체계를 구성한다. 본 계약과 다른 문서가 충돌하는 경우, 창작 서비스와 관련해서는 본 계약이 우선한다.

24. 서명

[중국 측 지정 계약법인명]

대표자: [권한 있는 대표자명 및 직위]

서명: [●]

일자: [●]

[KHS 크리에이티브 회사명]

대표자: [권한 있는 대표자명 및 직위]

서명: [●]

일자: [●]

핵심 창작자 확인:

김형석은 개인보증, 개인 면책 또는 무제한 책임 없이 핵심 창작자로서의 역할을 확인한다.

김형석

서명: [●]

일자: [●]